

平潭综合实验区综合执法与应急管理局文件

岚执法应急〔2022〕98号

关于印发《平潭综合实验区综合执法与应急管理局重大案件行政负责人集体讨论工作规定》的通知

局机关各部门、局属各单位：

根据《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，为进一步加强重大案件的监督，促进严格、规范、公正、文明执法，对《平潭综合实验区综合执法局违法案件集体评议工作规定（试行）》进行了修订，经2022年第5次党组会议研究，现将《平潭综合实验区综合执法与应急管理局重大案件行政负责人集体讨论工作规定》印发给你们，请结合实际，遵照执行。

附件：平潭综合实验区综合执法与应急管理局重大案件行政负责人集体讨论工作规定

平潭综合实验区综合执法与应急管理局

2022年5月9日



平潭综合实验区综合执法与应急管理局 重大案件行政负责人集体讨论工作规定

第一条 为进一步推进依法行政，正确行使行政处罚权，提高行政综合执法的办案质量和效率，根据《中华人民共和国行政处罚法》《福建省行政执法条例》的有关规定，结合实际，制定本规定。

第二条 局成立各支队重大案件负责人集体评议小组，讨论相关支队执法领域的情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚的案件。

案件办理结果涉及重大公共利益可能对社会造成重大影响或情况复杂需要提交局务会议研究决定的案件，由各评议小组组长提交局务会议研究并作出决定。

第三条 各评议小组会议讨论案件时，应当实行民主集中制，遵循少数服从多数的原则，各成员权利义务平等，不同意见允许保留并予以记录。

第四条 各评议小组成员人数实行单数制。

第五条 支队重大案件负责人集体评议小组组长由局主要领导担任，分管领导任副组长，成员包括局所有负责人，其他成员原则上由本支队相关（科）室负责人和有丰富办案经验的同志组成。

第六条 支队重大案件负责人集体评议小组会议的讨论范

围主要包括以下内容:

(一)对于情节复杂或者重大违法行为拟给予行政处罚的案件。

(二)对于拟变更或撤销行政处罚决定的案件。

(三)对于除上述两项规定应当经支队重大案件负责人集体评议小组讨论决定的以外,案件承办机构认为难以作出决定的其他疑难、复杂、重大的案件,可以提出提交支队重大案件负责人集体评议小组会议讨论决定的建议。

各支队执法领域上级部门有行政处罚负责人集体研究标准的按照标准执行,没有标准的由各支队制定案件应当集体研究的具体标准,报局政策法规处审核备案。

第七条 提交局务会议、支队重大案件负责人集体评议小组会议讨论的案件,应当由相关支队分管领导召集本支队负责人和办案经验丰富的人员先行研究案情、作出拟处罚决定,并由相关支队履行听证或听取当事人的陈述申辩、合法性审查等程序。

第八条 讨论案件的局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组会议,应当在法定的办案期限内召开,并应当预留作出决定的必要时间。支队重大案件负责人集体评议小组会议原则上由副组长主持,组长参加讨论的案件,可由组长主持。案件承办机构根据案件的办理情况,提出提交局务会议或评议小组会议讨论的建议,由主持人决定会议召开的日期。

第九条 提交支队重大案件负责人集体评议小组会议讨论的案件，支队法规科应当将本次案件集体讨论事项和议程提前一天告知本支队重大案件负责人集体评议小组成员和列席人员，并将有关材料呈送评议小组成员，评议小组成员应当预先熟悉案情，做好相关准备。

临时召开会议的，可于会议前呈送。

第十条 提交局务会议讨论研究的案件，相关支队应在局务会议三天前将案件卷宗报送局政策法规处，并附上案件的书面情况说明、存在问题、相关案例和处理建议；局政策法规处应当在局务会议一天前，向主要领导报告案件的基本情况和拟研究的事项，并将有关材料呈送参加讨论的局务会议成员。

第十一条 讨论案件的局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组会议必须在局负责人超过半数召开，参会成员应当是单数，会议应当按照一致或超过半数成员的意见作出决定。

局办公室、支队综合（法规）科应于会议前一天核实能够参加相应案件集体讨论会议的成员人数，并将有关情况报告会议主持人。

支队重大案件负责人集体评议小组成员缺席会议应当提前向主持人请假。

第十二条 局务会议、支队重大案件负责人集体评议小组会议讨论案件按照听取汇报、提出询问、发表意见、研究讨论、形成决定的顺序进行。讨论不能形成一致或多数人意见的，或

者主持人认为不宜现场作出决定时，主持人可以作出改期再议的决定。

第十三条 局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组会议在讨论案件时，与会成员应明确表示是否同意讨论决定或意见。

第十四条 局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组会议讨论案件实行回避制度。

局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组成员是案件的当事人或当事人的近亲属或者与当事人有其他利害关系可能影响案件公正处理的，应当自行回避，并事先向主持人提交书面申请回避材料。

第十五条 局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组会议讨论案件，应当制作评议笔录。评议笔录应当全面、客观、准确地记录会议讨论、表决情况和决定内容。

评议笔录应当按照执法文书样式有关要求制作，经全体参会评议小组成员签阅后归入案件档案。

第十六条 局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组成员、列席人员、记录人员应当严格遵守保密规定，不得泄露案件评议过程中的讨论内容和讨论决定。

第十七条 除局务会议成员或支队重大案件负责人集体评议小组成员、要求应列席的人员、记录人员、调查人员外，未经许可不得参与或旁听案件集体评议小组议事。

第十八条 案件材料复印件应当由汇报人在案件集体讨论结束后逐一收回，并统一销毁处理。

第十九条 局务会议和支队重大案件负责人集体评议小组会议记录、决定、意见书系内部材料，无关人员不得查阅、摘抄。确因工作需要进行查阅、摘抄的，需经局领导同意。

第二十条 除本规定以外的其他一般案件，由各支队长组织研究，报分管领导审定。

提交局务会议讨论研究的案件，相关执法文书由局政策法规处审核，逐级呈局主要领导签发；除此之外各支队其他案件，相关执法文书由支队法规科负责审核，逐级呈局分管领导签发。

第二十一条 本规定自公布之日起施行。原平潭综合实验区综合执法局《违法案件集体评议工作规定（试行）》《违法案件办理流程（试行）》同时废止。

（此件主动公开）

平潭综合实验区综合执法与应急管理局办公室 2022年5月9日印发
